

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3067/2538

นาง สมจิตร กุลทองคำ

โจทก์

บริษัท บอนวิสต้า พัฒนาที่ดิน จำกัด กับ

พวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ข้อที่จำเลยร่วมยกขึ้นฎีกาเป็นข้อที่จำเลยร่วมมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นย่อมยกขึ้นอุทธรณ์ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225วรรคหนึ่งศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยจึงชอบแล้วและเมื่อฎีกาของจำเลยร่วมดังกล่าวเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่ง

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ได้ยิน ยอม ให้ จำเลย ที่ 2 ตอก เสาเข็มเพื่อก่อสร้าง อาคารชุด ใน ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 2 ตอก เสาเข็มโดยประมาท เลินเล่อ ทำให้ บ้าน ของ โจทก์ ซึ่ง อยู่ ติด กัน ได้รับความเสียหายขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ระงับ หรือ หยุด ตอก เสาเข็ม และ ให้ จำเลยทั้ง สอง ร่วมกัน ชดใช้

ค่าเสียหาย 1,335,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้อง จำเลย ทั้ง สองไม่ได้กระทำ โดย จงใจ หรือ ประมาท เลินเล่อ ทำให้ โจทก์ เสียหายและ ใช้ เงิน ใน การซ่อม ไม่เกิน 20,000 บาท ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา จำเลย ที่ 1 ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล เรียกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด เข้า มา เป็น จำเลยร่วม ศาลชั้นต้น อนุญาต

จำเลยร่วม ให้การ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ตอก เสาเข็ม ก่อน วันที่กรรมกรรมประกันภัย คุ่มครอง จำเลยร่วม ไม่ต้อง รับผิดชอบ ความเสียหายที่ เกิดขึ้น ไม่อยู่ ใน ความรับผิดชอบ ตาม กรรมกรรม บ้าน ของ โจทก์ เสียหายไม่มาก ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน 1,000,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันฟ้อง (วันที่ 24 พฤษภาคม 2533)จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ โดย ให้ จำเลยร่วม ร่วมรับผิดชอบ ด้วย จำนวน 720,000 บาท ให้ จำเลย ทั้ง สอง และ จำเลยร่วม ร่วมกัน ใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ เฉพาะ ค่าขึ้นศาล ให้ ใช้ แทน ใน ทุนทรัพย์ เท่าที่ โจทก์ ชนะคดีโดย กำหนด ค่า ทนายความ 10,000 บาท

จำเลย ทั้ง สอง และ จำเลยร่วม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกันชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน 700,000 บาท แก่ โจทก์ โดย ให้ จำเลยร่วมร่วมรับผิดชอบ ด้วย ใน จำนวน 450,000 บาท ให้ จำเลย ทั้ง สอง และ จำเลยร่วมใช้ ค่าขึ้นศาล ใน ศาลชั้นต้น ตาม

ทุนทรัพย์ ที่ โจทก์ ชนะคดี ใน ชั้นอุทธรณ์และ ใช้ ค่า ทนายความ ชั้นอุทธรณ์ 4,000 บาท แทน โจทก์ นอกจาก ที่ แก่ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ และ จำเลยร่วม ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ว่า ที่ จำเลยร่วม ฎีกา ว่าความเสียหาย ที่ เกิด แก่ บ้าน พิพาท นั้น จำเลย ที่ 2 มิได้ ดำเนินการ ให้ มีการ ป้องกัน อันตราย ตาม เงื่อนไข กรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร หมายเลข จ. 17พร้อม คำแปล เอกสาร หมายเลข จ. 18 กรมธรรม์ประกันภัย จึง ไม่มี ผลคุ้มครอง ไป ถึง ความเสียหาย ที่ เกิดขึ้น อัน จะ ทำให้ จำเลยร่วม ต้อง ชดใช้ค่าเสียหาย แทน จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 และ แม้ ศาล อุทธรณ์ไม่รับ วินิจฉัยเพราะ ถือว่า จำเลยร่วม มิได้ ให้การ ต่อสู้ ไว้ แต่ จำเลย ที่ 1 จะ ต้องพิสูจน์ ให้ ได้ความ ครบถ้วน ตาม เงื่อนไข กรมธรรม์ประกันภัยเมื่อ พิสูจน์ ไม่ได้ จำเลยร่วม จึง ไม่ต้อง รับผิด นั้น เห็นว่า ข้อ ที่จำเลยร่วม ยกขึ้น อ้าง ดัง กล่าว เมื่อ จำเลยร่วม มิได้ ยกขึ้น ต่อสู้ไว้ ใน คำให้การ จึง เป็น ข้อ ที่ ไม่ได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว โดยชอบใน ศาลชั้นต้น ย่อม ยกขึ้น อุทธรณ์ไม่ได้ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์ไม่รับ วินิจฉัย จึง ชอบแล้ว และ เมื่อ ฎีกา ของ จำเลยร่วม ดังกล่าวเป็น ข้อ ที่ มิได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว โดยชอบ ใน ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์จึง เป็น ฎีกา ที่ ขัด ต่อ ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249วรรคหนึ่ง ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษายืน โดย ให้ จำเลย ทั้ง สอง และ จำเลยร่วม รับผิด ในดอกเบี้ย นับ แต่ วันฟ้อง (วันที่ 24 พฤษภาคม 2532) โจทก์ ไม่ แก่ ฎีกาจึง ไม่ กำหนด ค่า ทนายความ ชั้นฎีกา ให้ และ ให้ จำหน่ายคดี ใน ส่วน ฎีกา ของโจทก์

(เจริญ หัตถกรรม-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ